

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 458/2535

บริษัท นพดารา จำกัด
องค์การเหมืองแร่ในทะเล

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 379, มาตรา 381

จำเลยทำสัญญาตั้งโจทก์เป็นตัวแทนรับซื้อแร่ มีข้อตกลงให้โจทก์ชำระค่าตอบแทนให้จำเลยตามจำนวนแร่ที่รับซื้อภายในเวลาที่กำหนดไว้หากผิคนัดโจทก์ยินยอมให้จำเลยปรับได้ครั้งละไม่เกิน 100,000 บาทโดยจำเลยมีสิทธิหักค่าปรับจากเงินประกันที่โจทก์วางไว้ได้ทันทีโดยไม่ต้องเรียกร้องก่อน ข้อตกลงดังกล่าวเป็นเพียงว่าในกรณีที่โจทก์ผิคนัดจำเลยมีสิทธิหักเงินค่าปรับได้ทันทีเท่านั้น มิได้เป็นข้อตกลงยกเว้นข้อบัญญัติประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 381 วรรคท้าย ที่ไม่ต้องสงวนสิทธิเรียกเบี้ยปรับในกรณีผิคนัดไว้ในขณะรับชำระหนี้ เมื่อจำเลยไม่ได้สงวนสิทธิเรียกเบี้ยปรับไว้จำเลยจึงไม่มีสิทธิหักเงินค่าปรับจากเงินประกันของโจทก์ได้

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทำสัญญาแต่งตั้งให้โจทก์เป็นตัวแทนรวบรวม(รับซื้อ) แร่ในเขตประทานบัตรจำเลยแล้วโจทก์ต้องนำไปขายให้กับบุคคลที่จำเลยกำหนดและจ่ายค่าตอบแทนตามจำนวนแร่ที่รวบรวมได้ในอัตราที่กำหนดในสัญญาแต่ละฉบับให้จำเลยภายใน 3 วัน นับถัดจากวันขายแร่ หากโจทก์จ่ายให้ไม่ตรงเวลาที่กำหนดไว้ ยอมให้จำเลยปรับตามจำนวนที่จำเลยกำหนด แต่ต้องไม่เกินครั้งละ 100,000 บาท

ต่อการปฏิบัติผิดสัญญาครั้งหนึ่ง ๆ โดยจำเลยมีสิทธิหักเงินค่าปรับจากเงินประกันที่โจทก์ให้จำเลยยึดถือไว้จำนวน 7,000,000 บาทได้ทันทีโดยมิต้องเรียกร้องก่อนสัญญาแต่ละฉบับขาดตอนจากกันเมื่อทำสัญญากันแล้วโจทก์ชำระค่าตอบแทนไม่ตรงเวลา 24 ครั้งจำเลยยอมรับค่าตอบแทนทุกครั้งไม่ได้เรียกเบี้ยปรับ และไม่ได้บอกสงวนสิทธิจะเรียกเบี้ยปรับ ต่อมาโจทก์จำเลยตกลงเลิกสัญญาแต่งตั้งโจทก์เป็นตัวแทน จำเลยแจ้งว่าโจทก์ชำระค่าตอบแทนล่าช้ารวม 24 ครั้ง เรียกค่าปรับครั้งละ 10,000 บาท รวมเป็นเงิน 2,400,000 บาทโจทก์หักทวง วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2530 จำเลยได้หักเงินจำนวนดังกล่าวจากเงินประกัน ขอให้บังคับจำเลยคืนเงินจำนวน 2,400,000 บาทพร้อมดอกเบี้ยให้แก่โจทก์

จำเลยให้การว่า จำเลยมีสิทธิเรียกเงินค่าปรับจำนวน 2,400,000 บาท จากโจทก์ได้ โดยไม่ต้องบอกสงวนสิทธิไว้ในเวลารับชำระหนี้ แต่เป็นการใช้สิทธิรับเงินตามสัญญา ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวน 2,400,000 บาทแก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ที่จำเลยฎีกาว่า จำเลยมีสิทธิเรียกเบี้ยปรับจากโจทก์ได้เนื่องจากโจทก์วางเงินไว้กับจำเลยเพื่อเป็นประกันการปฏิบัติตามสัญญา เมื่อโจทก์ผิดนัดชำระหนี้แต่ละครั้งจำเลยจึงไม่มีหน้าที่ที่ต้องบอกกล่าวสงวนสิทธิการเรียกเบี้ยปรับอีกเพราะจำเลยปรับได้ทันทีไม่ต้องปฏิบัติตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา 381 วรรคท้าย เห็นว่าสัญญาระหว่างโจทก์จำเลยมีข้อความว่าจำเลยมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ทันที เว้นแต่จำเลยเห็นว่าตัวแทนรวบรวม(รับซื้อ) แร่ ได้กระทำหรืองดเว้นการกระทำโดยไม่จงใจ ตัวแทนยินยอมให้จำเลยปรับตามจำนวนที่จำเลยกำหนด แต่ต้องไม่เกินครั้งละ 100,000 บาท ต่อการปฏิบัติผิดสัญญาข้อหนึ่ง ๆ โดยจำเลยมีสิทธิหักเงินค่าปรับจากหลักประกันได้ทันที โดยไม่ต้องเรียกร้องให้ตัวแทนชำระก่อน ตามข้อสัญญาดังกล่าวไม่มีข้อความตอนใดบ่งบอกว่ายกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 381 วรรคท้ายที่ว่า ถ้าเจ้าหนี้ยอมรับชำระหนี้แล้ว จะเรียกเอาเบี้ยปรับได้ต่อเมื่อได้บอกสงวนสิทธิไว้เช่นนั้นในเวลารับชำระหนี้ ข้อความในสัญญาระหว่างโจทก์จำเลยมีเพียงว่าจำเลยมีสิทธิหักเงินค่าปรับได้ทันทีเท่านั้น ดังนั้นเรื่องอื่น ๆ จำเลยจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายคือสงวนสิทธิที่จะเรียกเบี้ยปรับไว้ เมื่อจำเลยไม่ได้สงวนสิทธิไว้จำเลยก็ปรับไม่ได้ทั้งค่าปรับตามสัญญา ก็ไม่ได้ระบุไว้ตายตัวว่าครั้งละ 100,000 บาท แต่ระบุว่าครั้งละไม่เกิน 100,000 บาท ซึ่งเป็นการเน้นให้เห็นชัดยิ่งขึ้นว่า จำเลยจะต้องสงวนสิทธิไว้เพราะตามสัญญายังไม่แน่นอนว่าค่าปรับเป็นเงินเท่าใด ศาลล่างทั้งสองพิพากษาชอบแล้ว

พิพากษายืน

(ไมตรี กลั่นนุรักษ์-อุไร คังคะเกตุ-สมาน เวทวินิจ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น